

1500565-49.2020.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165794/2020 - DEL.POL.ITAPIRA, 12305888 - DEL.POL.ITAPIRA, 1455/20/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2165794 -

DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500565-49.2020.8.26.0272 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500565-49.2020.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165794/2020 - DEL.POL.ITAPIRA, 12305888 - DEL.POL.ITAPIRA, 1455/20/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2165794 -

DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO PATRICK DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou MARCELO PATRICK DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 08 de julho de 2020, às 9h30, na Rua Pedro Dini, 111, nesta cidade e comarca de Itapira/SP, o acusado guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas consistentes em 04 (quatro) "tijolos" de Cannabis Sativa L,

vulgarmente conhecida como maconha, pesando cerca de 2.894,61g, além de outra porção da mesma droga, pesando cerca de 61,5g, e uma porção de cocaína, com peso aproximado de 23,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a inicial, policiais civis, diante da suspeita de que o acusado estava envolvido com o tráfico de drogas nesta cidade, solicitaram mandado de busca e apreensão para o seu imóvel. Em cumprimento ao mandado expedido por este Juízo, os policiais localizaram, em uma edícula nos fundos do imóvel, ocupada pelo acusado, quatro tijolos de maconha e uma porção de cocaína. Em seguida, os policiais diligenciaram para localizar o acusado, que havia acabado de sair do imóvel, encontrando-o em seu local de trabalho. Submetido a revista pessoal, os policiais localizaram consigo mais uma porção de maconha.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, consoante decisão fundamentada proferida às fls. 48/51.

O acusado foi notificado (fls. 109) e apresentou defesa prévia (fls. 122/131).

Laudos periciais toxicológicos às fls. 111/113 e 119/121.

A denúncia foi recebida aos 14 de agosto de 2020 (fls. 150/155).

Citação do acusado à fls. 180.

Às fls. 215/219, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus impetrado pela defesa do acusado, concedendo-lhe liberdade provisória.

O alvará de soltura foi cumprido em 31/03/2021 (fls. 227/230).

Em audiência remota (fls. 267/268), foram ouvidas duas testemunhas comuns, duas testemunhas de defesa e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e a Promotora de Justiça apresentou suas alegações finais orais, enquanto a defesa requereu prazo para apresentação de alegações escritas.

A representante do Ministério Público requereu a procedência da denúncia e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e materialidade delitivas.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, postulou a desclassificação da conduta imputada pela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação da redução prevista no §4º do artigo 33 da referida Lei, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão ao direito de recorrer em liberdade (fls. 269/284).

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 06/08, no auto de exibição e apreensão de fls. 31, nos laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 111/113 e 119/121, os quais apontaram o caráter entorpecente da droga apreendida, conhecida por maconha, e na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos.

A policial civil Lígia Petri Geraldino disse que, no dia dos fatos, foi cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do réu, pois havia denúncia informando que ele estava guardando drogas dentro do imóvel. Chegou no local e foi recebida pelo avô dele, que permitiu a sua entrada na residência e informou que Patrick dormia nos fundos, para onde se dirigiu e, em buscas no quarto dele, encontrou alguns tijolos de maconha embaixo do guarda-roupa. Esclareceu que o réu não estava na casa durante a diligência porque havia acabado de sair para trabalhar. Durante as buscas no imóvel, seu colega foi até o local do trabalho do réu e o conduziu à Delegacia. Declarou que não o conhecia anteriormente dos meios policiais. Informou que era grande a quantidade de maconha encontrada no quarto do réu, sendo tijolos inteiros. Também foram encontrados dinheiro e uma pequena porção de maconha em seu poder. Destacou ter ouvido a denúncia, a qual informava que o réu era funcionário do SAAE e vendia droga que guardava em sua residência.

O policial civil Carlos Alberto Verdeli corroborou integralmente o depoimento de sua colega de farda. Disse que, no dia dos fatos, cumpria vários mandados de busca, dentre os quais o da residência do réu, que já vinha sendo investigada pela policial Lígia. Não conhecia o réu dos meios policiais, no entanto, durante as investigações, houve a informação de que ele era conhecido no bairro Assad Alcici por comercializar droga. Disse que o réu não se encontrava no momento em que a droga foi localizada, vez que havia acabado de sair. Informou que a policial Lígia encontrou, embaixo do guarda-roupa do réu, quatro tijolos de maconha, com peso total aproximado de 2,900 kg. Afirmou ter participado das investigações que culminaram na prisão do réu.

A testemunha de defesa Aparecido Donizete Nunes disse que não presenciou os fatos e nunca ouviu comentários de que o réu estivesse envolvido com o tráfico de drogas. Trabalha com o réu no Serviço Autônomo de Água e Esgoto desta cidade. Informou que o réu trabalha há nove anos na autarquia, sendo assíduo e correto. Tem conhecimento de que ele é usuário de maconha.

A testemunha de defesa Márcio Fernandes disse que não presenciou os fatos. Trabalha com o réu no SAAE e tem conhecimento de que ele é usuário de maconha. Informou que Marcelo trabalha há cerca de nove anos no SAAE, de forma assídua e corretamente. Nunca ouviu comentários de que o réu vendesse droga.

Interrogado, Marcelo Patrick dos Santos disse que não estava presente quando os policiais civis estiveram em sua residência. Afirmou que a droga apreendida lhe pertencia e não seria comercializada. Nunca vendeu e nunca teve envolvimento com traficante, pois sempre consumiu maconha dentro da sua casa e sempre trabalhou. Contou que tinha uma moto, a qual começou a apresentar problemas e resolveu vendê-la na cidade de Mogi Guaçu. O comprador lhe pagou uma parte em dinheiro e o restante em maconha, pois ele sabia que era usuário. Informou que as porções estavam em seu poder há mais de um ano. Declarou que nunca foi preso ou processado anteriormente. Não sabe quanto tempo a droga demora para estragar, mesmo sendo usuário contumaz há quatorze anos. Na época, fumava cinco cigarros de maconha por dia. Aceitou a quantidade de 2,800 kg de maconha como parte pagamento da venda de sua moto para não ter contato com traficante. Declarou que trabalha desde os 16 anos de idade e, há cerca de nove anos, ingressou no SAAE através de concurso público.

Como se vê, o conjunto probatório produzido, sob o crivo do contraditório, é robusto e conduz ao decreto condenatório.

Apesar de ter assumido a propriedade das drogas apreendidas, Marcelo negou a destinação mercantil, apresentando justificativa frágil e desacompanhada de qualquer elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelos policiais civis

responsáveis pela ocorrência.

Os depoimentos desses agentes foram sempre seguros e harmônicos ao detalharem a dinâmica da diligência realizada após regular decisão judicial deferindo mandado de busca e apreensão na residência do réu (fls. 21), bem como o encontro da grande quantidade de maconha que ele guardava no interior do imóvel.

Consigne-se que o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência no sentido de que:

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário”. (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

“(...) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada.” (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Já as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos e nada trouxeram de relevante que pudesse atestar a inocência do acusado. Há que se registrar que são elas pessoas da convivência do réu e, portanto, ainda que indiretamente, possuem algum interesse no deslinde da ação penal.

Ademais, o flagrante foi precedido de diversas denúncias formuladas ao setor de investigação da delegacia local, indicando o nome do réu e o endereço onde ele praticava sistematicamente a venda de entorpecentes, sendo tais informações devidamente confirmadas nas investigações realizadas nos autos nº 1500551-65.2020.8.26.0272 (apenso).

Por outro lado, para caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante à venda a terceiros, pois trata-se de crime permanente, em que a mera detenção da substância proibida pelo agente, para fins de futura propagação e comércio, basta para o reconhecimento da conduta incriminada no citado artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Inviável a pretendida desclassificação do delito para o crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, vez que o fato de o réu ser usuário não impede, por si só, o reconhecimento de traficantes, quando presentes as circunstâncias acima verificadas.

Na espécie, as circunstâncias da prisão, a quantidade (2,894 kg) e natureza da droga apreendida, a forma de acondicionamento, os depoimentos dos policiais civis e as denúncias anônimas por eles recebidas, dão a necessária certeza da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo que se falar em insuficiência de

provas.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime descrito na denúncia.

Passo à fixação da reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que fixo sua pena-base no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, nada a considerar.

Na terceira e derradeira fase, não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga (2,894 kg de maconha) armazenada no interior da residência do réu, após prévia investigação da Polícia Civil nesse sentido, revela que ele se dedica ao comércio ilícito, não fazendo jus, portanto, ao benefício idealizado apenas para traficantes de pequena monta.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a reprimenda acima definitiva.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR MARCELO PATRICK DOS SANTOS, R.G. nº 47.473.577-1/SP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O réu cumprirá sua pena inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal, c.c. o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e por compatível com a gravidade do crime praticado.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Contudo, o réu poderá recorrer em liberdade, porque assim se encontra por força de ordem concedida em sede de habeas corpus.

Nos termos do artigo 63 e seus parágrafos da Lei de Tóxicos, declaro o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 31) em favor da União, expedindo-se o necessário para tanto.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P. I. C.

Itapira, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA